٩- يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما ، ومن كانت له عادة بهداياته قبل القضاء فلا بأس ، بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها . ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له . فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته ، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه ، خشية المحاباة ؛ فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية . وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له .

١٠- لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ، ممن لا تقبل شهادته له ، ولا يحكم على عدوه ، لقيام التهمة في هذه الأحوال .

١١- لا يحكم القاضي بعلمه ؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته .

١٢- يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع ، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته ، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم ؛ لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده .

١٣- يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ، فإن لم يجد قضى بالإجماع ، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي .

١٤- يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء ، كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه : (واس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وعدلك ؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك ، ولا يطمع الشريف في حيفك)[1] .

المسألة الرابعة : طريق الحكم وصفته :

يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية :

- إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه ، وسألهما : أيُّكما المدَّعِي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدَّعِي فيستمع دعواه .

(١) رواه الدارقطني (٥١٢) وهو صحيح ، انظر : إرواء الغليل (٢٤١/٨) .